

문서번호	안전감사팀-1681
보존기간	년
결재일자	2022.08.08.
공개여부	비공개(5)

★담당자	안전감사팀장	사장		
이정민	신동환	08/08 이근수		
협 조	혁신기획팀장	代안경선	경영부문장	조문성

- 생각은 공정하게 행동은 청렴하게 -

청렴신고센터 '광창마을 주차장' 관련 자체조사 결과

2022. 8.

 **과천도시공사**
[안 전 감 사 팀]

사전 검토항목(Check List)

☞ 해당 사항이 있는 부분에 체크(■)하시기 바랍니다. (비고: 필요시 검토내용 기재)

검토항목	점 검 사 항	검토 완료	해당 없음	비고
법령검토	관련 법령 및 규정 등을 검토하였습니까? 예) 법령, 조례, 규칙, 규정, 세칙 등	■	☐	
경영방침	공사 경영방침 연계성은 검토하였습니까? 예) 사회적 가치, 참여소통, 안전중심, 성과창출, 사람존중	☐	■	
시·의회 소통	시·의회에 사전 설명하고 의견을 반영하였습니까? 예) 간담회, 설명회 등	☐	■	
전문가 의견	전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 간담회, 위원회, 자문위원회 등	☐	■	
시민 및 현장의견	현장의견(시민, 이해관계자 등)을 반영하거나 현 장의견 수렴 방법을 마련하였습니까? 예) 의견수렴, 시민참여 방안, 설문조사 등	☐	■	
안전대책	안전 위험요인을 확인하고 대책을 마련하였습니까? 예) 안전관리계획 수립, 장소·시설물 점검, 안전관리 인력 확보, 보험가입 등	☐	■	
재원확보	소요예산에 대한 재원확보 방안을 마련하였습니까? 예) 국·도비, 예산 확보 등	☐	■	
홍보수단	효과적인 홍보 방안을 마련하였습니까? 예) 보도자료, 홈페이지, SNS 등	☐	■	
약자배려	사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 장애인, 노인, 유·아동, 여성, 청년 등	☐	■	
공개여부	공개·비공개에 대한 법적 근거를 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	☐	
바른말 사용	수치, 단위, 오탈자 등을 확인하였습니까? 예) 수치, 기준일자, 금액단위, 관련조항 등	■	☐	



청렴신고센터 '광창마을 주차장' 관련 자체조사 결과

2022. 7. 25. 청렴신고센터를 통하여 접수된 '광창마을 주차장' 관련 내용의 사실관계 및 규정 위반 여부 등에 대한 자체조사 결과 보고임

■ 감사개요

- 기 간: 2022. 7. 26.(화) ~ 8. 8.(월)
- 대 상: 주차관리팀 광창4주차장 근무 직원 등
- 감사방법: 서류검토 및 대면·현장조사(비공개 조사)
- 감 사 반
 - 반 장: 안전감사팀장 기술4급 신동환
 - 반 원: 감사담당자 행정5급 이정민
- 조사범위 및 판단기준
 - 신고내용에 대한 사실관계 확인
 - 행정처리의 적정성 여부

■ 감사결과

◆ 지적사항 총괄

[단위: 명, 건]

행정상 조치				신분상 조치				비 고
계	주의	시정	권고 등	계	징계	훈계	주의	
1			1	2			2	

◆ 감사총평

- 주차관리팀 근무자 ○○○(주차장 수입금 정산)과 ○○○(광창4주차장 근무)는 수차례 고객응대 및 컴플레인 대처 등에 대한 CS교육을 받아왔고 직





무를 수행함에 있어 공사 직원으로서 공사의 명예와 품위유지의 의무를 준수해야 함에도, ○○○은 제주고속의 민원제기에 대한 초기응대에서 회피성 태도를 보였고 ○○○는 제주고속과의 마찰로 인해 인사 등 고객 응대에 소홀한 태도를 보인 것으로 확인되었음

- 또한 주차관리팀장 ○○○은 업무분장에 따라 주차사업 총괄 및 민원업무 처리를 해야 함에도 제주고속의 일방적인 주장(뒷돈요구)에 사실확인 등 적극적인 대응을 하지 않는 등 팀장으로서 업무처리를 소홀히 한 것으로 조사되었음
- 다만, 경마4주차장 근무직원(초단시간 포함) 11명에 대한 사실확인서와 ○○○와의 문답서, ○○○과 제주고속의 통화 녹취록 등을 확인한 결과 양측(제주고속과 공사직원)의 주장이 상반되고 제주고속의 주장을 입증할 수 있는 증거가 없는 점, 제주고속이 녹취록 여부에 대하여 신고내용과는 달리 녹취록이 없다고 주장을 반복한 점, 연장요구에 응하면 신고 글을 삭제하고 그렇지 않으면 상위기관에도 신고하겠다고 불합리한 조건을 제시한 점 등을 종합적으로 판단한 결과 공사직원의 부패행위가 아닌 연장불가에 대한 불만에서 기인한 단순 민원으로 판단할 수 있음
- 이번 사례는 공영주차장 내 탁송회사의 대형 트레일러와 이동차량의 주차대수가 급증하면서 발생한 민원에 따른 연장불가처리에서 시작된 것으로, 법률자문 결과 「과천시 주차장 조례」 제4조에 따른 ‘영업행위’에 ‘탁송 업무’가 주차장 이용 거부 사유에 해당된다고 볼 수 있어 이에 대한 주차장 운영 기준정립 등 개선이 필요함
- 금번 감사에 지적된 사항들을 통해 개선할 수 있는 문제들을 바로 잡고, 소극적인 행정을 하는 사례가 발생하지 않도록 전사적으로 각별한 노력이 필요하다고 사료됨



■ 조사결과

◆ 접수개요

- 접수채널: 공사 홈페이지 '청렴신고센터'
- 접수일자: 2022. 7. 25.(월)
- 제 목: 과천동 94번지 과천도시공사 노외주차장의 불법에 관한 신고
- 내 용: 광창4주차장 직원의 뒷돈요구 및 주차장 사용 연장 거부

◆ 사실관계

- 제주고속에 대한 뒷돈요구 및 욕설에 대한 사실여부 조사
 - 광창4주차장 현장근무직원 ○○○ 외 10명에 대한 사실확인서에 따르면 제주고속에 뒷돈요구 및 욕설을 한 사실이 없음
 - 오히려, 7월 초에 제주고속 직원이 광창4주차장 사무실에 와서 성의표시(음료수 등)를 하고 싶은 데 근무직원이 몇 명인지 두 번이나 문의하여 아무것도 받으면 안 된다고 거절한 것으로 조사되었음
- 제주고속에 대한 주차현장직원의 업무방해행위 사실여부 조사
 - 2021년 6월부터 2022년 5월까지 제주고속의 광창4주차장 월평균 이용 차량대수는 7~8대 정도였으나 2022년 6월 4일부터 증가(2~30대)하여 6월 11일에는 최대치로 폭증(50대 정도)하였고 대형 트레일러도 한 번에 4대씩 이용한 것으로 조사되었음
 - 또한 택송회사의 특성상 차량이 수시 이동하여 실시간 차량대수 변화 등 관리에 어려움이 있었고 실제 이용차량대수를 정확히 파악하고자 차량번호 등 제주고속에 재차 확인을 요구하면 제주고속의 차량이 아니라고 거짓말을 하고 화를 내는 등 비협조적인 태도를 보여 마찰이 있었던 것으로 확인되었으나, 이는 주차관리직원으로서 직무수행을 한 것이며 제주 고속의 업무를 방해한 행위로 볼 수 없음



○ 제주고속에 대한 주차장 사용 연장불가 사유 타당성 조사

- 주차관리팀장 ○○○의 확인서에 따르면 제주고속의 이용차량이 급증하여 7월중 질병관리청에서 유선 민원이 접수되어 제주고속의 주차장 사용 연장을 하지 말라고 지시하였음
- 제주고속 이용차량이 2022년 6월 급증하여 다른 이용고객 및 현장관리에 어려움이 있었으나 ○○○과 제주고속의 녹취록 확인 결과에 따르면 제주고속의 차고지(용인) 완공 지연을 이유로 7월 23일까지만 최종 사용하기로 하고 7월 11일에 마지막 연장을 허가해 준 것으로 확인되었음
- 또한 ○○○와의 문답서에서도 제주고속 차량으로 인해 질병관리본부(헌혈 대형버스)가 시청에 민원을 넣었다고 들었고 최근에는 질병관리본부 차량(4대)이 이용하지 않고 있어 실제 민원이 발생되었던 것으로 조사되었음

▣ 법률자문 결과

◆ 자문개요

○ 자문일자: 2022. 8. 1.(월) 자문요청, 8. 5.(금) 답변서 회신

○ 자문청구: 공사 고문변호사(법무법인 소명)

○ 자문내용

- 질의1. 제주고속의 허위사실 신고에 따른 공사의 대응방안
- 질의2. 「과천시 주차장 조례」 제4조에 따른 영업행위에 탁송업무 해당여부

○ 자문결과

- 질의1. 허위사실이 분명할 경우 「형법」 제156조 무고죄에 해당될 수 있으나 신고내용에 따르면 직원을 특정하지 않았고 징계처분을 목적으로 신고하였는 지가 불분명하여 무고죄의 성립이 어려울 수 있음
- 질의2. 자동차 운송회사가 주차장 안에서 탁송업무를 하는 것은 조례에서 정하는 주차장 이용 거부 사유에 해당된다고 볼 수 있음





□ 조치계획

◆ 신분상 조치

소 속	직 급	성 명	처분요구	비 고
시설관리부 주차관리팀	행정4급	○○○	주 의	
	상근직	○○○	주 의	

□ 향후계획

◆ 제주고속에 대한 대응(안전감사팀)

- 제주고속의 신고내용 관련 조사 결과 통지
 - 제주고속의 주장(뒷돈요구, 직원의 민원제기 및 업무방해, 연장불가 사유 등)에 대한 자체조사 결과 유선 통지
- '청렴신고센터' 및 '국민신문고'에 사실 적시 요구
 - 녹취록이 없음에도 직원의 부패행위가 사실인 것처럼 하여 공사의 이미지를 훼손시켰으므로 사실만을 적시하여 수정하도록 요구

◆ 주차장 운영기준 마련(주차관리팀)

- 「과천시 주차장 조례」 제4조에 따른 '영업행위'에 대한 구체적 기준 마련
 - 법률자문 결과에 따라 조례에서 정하는 '영업행위'에 탁송업무를 포함하여 구체적 기준 정립 후 운영에 적용

□ 행정사항

- 주차관리팀 사무실 및 경마장 주차관리직원 CS교육 실시(혁신기획팀)
 - ※ 컴플레인 대처 등 상황별 응대방법
- '영업행위' 기준에 따른 주차장 운영(주차관리팀)

